

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-64	처분요구일자	2016. 8. 23.
처 분 종 류	주의		
관 계 부 서	○처		
제 목	선금지급 부적정		

지 적 내 용

공사, 제조, 용역계약에 있어 『공기업 준정부기관 회계사무규칙』 제8조(선금의 지급)에 따라 선금을 지급하고자 할 때에는 선금지급특수조건에 따르면 선금을 지급할 때에는 기획재정부 계약예규 『정부 입찰 계약 집행기준』 제35조(채권확보) 및 공사 『선금지급특수조건』이 정하는 바에 따라 지급하여야 한다.

공사 『선금지급특수조건』 제3조에 따르면 계약담당자는 계약을 체결한 연도 내에 당해 예산을 전액 집행할 수 없는 경우에는 해당 연도 내에 집행할 수 있는 금액을 한도로 선금을 지급하여야 하며, 미지급 선금은 예산이 이월된 익년도에 추가로 지급하여야 한다.

따라서, 선금 지급 사무 담당자는 2회계연도 이상에 계약기간이 걸쳐 있는 계약의 선금을 지급하는 경우에는 당해 연도 이행금액을 기준으로 하여 선금을 지급하고, 당해 연도 말일 기준으로 미정산 선금(기성지급 시 정산하지 않은 선금)이 있는 경우에는 미정산 선금을 계약상대자로부터 반환받는 등의 조치를 취하여야 한다.

그런데, ○처(現 ■처 △팀)는 (주)◇◇◇와 체결한 ‘제3기 면세사업권 디자인 컨설팅 용역’계약의 선금을 지급하면서 계약이 체결된 2015년도에는 기성을 지급하지 않아 당해 연도에 계약금액을 전액 집행할 수 없음에도 당해 연도 계약금액이 아닌 총 계약금액을 기준으로 선금을 지급하였고, 2015년 말

기준으로 미정산 선금을 환수하는 등의 조치를 취하지 않았다.

【표1】 제3기 면세사업권 디자인 컨설팅 용역 선금지급 현황

계약기간	선금지급일	총 계약금액	선금지급액	선금지급율
`15.06.09-`16.02.08	`15.11.23	473,885,000원	331,719,500원	70%

이로 인하여 관련자는 『선금지급특수조건』 등 관련 규정을 위반하여 계약질서를 문란하게 하였고, 2015년에 지급된 선금은 가지급금으로서 2015년 결산에 포함되지 않고 선금이 정산된 2016년 결산에 포함되어 결산결과가 왜곡되는 등 회계질서를 문란하게 하였다.

조치할 사항

사장(◆처장)은 선금 지급 사무를 부적정하게 처리하여 계약질서 및 회계질서를 문란하게 한 관련자를 인사규정 제51조 제3항에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다.